

1512694-87.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILKER PABLO DOS ANJOS

Vistos.

O acusado WILKER PABLO DOS ANJOS foi denunciado por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 e ao artigo 155, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por fato ocorrido em 21 de maio de 2021. Quanto ao delito previsto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 1-109 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: 11-21279014 - E-mail: sp7cr@tjsp.jus.br

1512694-87.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1512694-87.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILKER PABLO DOS ANJOS

Vistos.

O acusado WILKER PABLO DOS ANJOS foi denunciado por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 e ao artigo 155, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por fato ocorrido em 21 de maio de 2021. Quanto ao delito previsto na legislação especial, manifestaram-se as partes pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição e a consequente extinção da punibilidade em relação a tal imputação.

O acusado era menor de vinte e um anos de idade à época dos fatos.

A denúncia foi recebida em 07 de julho de 2021.

Brevemente relatado, decido.

A hipótese é de extinção de punibilidade pela ocorrência de prescrição em abstrato em relação à imputação pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. No artigo 30 da mesma Lei, está preconizado o prazo prescricional de dois (02) anos, para imposição e execução das penas.

À época dos fatos o acusado era menor de vinte e um anos de idade, o que reduz pela metade o prazo previsto no artigo 30 da Lei nº 11.343/06.

Assim, o prazo prescricional, pela pena aplicável em abstrato, é dois anos (art. 30 da Lei 11.343/2006), que é reduzido pela metade, ou seja, um ano (art. 115 do

Código Penal). Este lapso transcorreu entre a data do fato até a presente data. Isto posto, apenas quanto à imputação pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado WILKER PABLO DOS ANJOS, nestes autos, nos termos do artigo 107, inciso IV e do artigo 115 do Código Penal combinado com o artigo 30 da Lei 11.343 de 23/08/2006, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a pena em abstrato.

P. R. I. C.

São Paulo, 16 de novembro de 2022.

Paulo Eduardo Balbone Costa
Juiz de Direito